

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....002100

Tocache,

17 JUN 2024

Vistos: La Ley N° 31188, el Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, el Oficio N° 005-2024-SITUGEL-T/SG, el Oficio N° 009-2024-SITUGEL-T/SG, el Memorando N° 0265-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, la Nota de Coordinación N° 0101-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, la Opinión Legal N° 001-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ y el Memorando N° 0633-2024-GRSM-DRE-UGELT/D;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, se emitieron las disposiciones para el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de los servidores del sector público. Aprobado mediante D.S. N° 008-2022-PCM, Decreto Supremo que aprueba lineamientos para la Implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal;

Que, conforme a lo establecido en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, la citada disposición jurídica tiene como objeto regular el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores estatales, encontrándose comprendidas entre ellas los gobiernos regionales. Así mismo, es objetivo de la negociación colectiva, la determinación de todo tipo de condiciones de trabajo y empleo que comprenden las remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia económica, así como todo aspecto relativo a las relaciones entre empleadores y trabajadores, y las relaciones entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores. De acuerdo lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú y lo señalado en el Convenio 98 y en el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo;

Que, con Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, se decreta en su Artículo 1. Aprobación de Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal: Apruébase los Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, el cual consta de cuatro (4) Títulos, cuarenta y tres (43) artículos, seis (6) Disposiciones Complementarias Transitorias, y dos (2) Disposiciones Complementarias Derogatorias;

Que, en el artículo 12° numeral 12.1 del Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, señala: La Representación Empleadora conformada por los funcionarios o directivos que el titular de la entidad designe, en igual número al de los representantes que conforman la Representación sindical y conforme a las condiciones señaladas en el numeral 10.2.2 del artículo 10 de los presentes Lineamientos, según el ámbito escogido por las organizaciones sindicales. Además, en el numeral 12.2 indica: En el acto que se dispone la conformación de la Representación Empleadora, se designa al presidente de la misma, el cual a su vez ejerce la coordinación de la Comisión Negociadora en el nivel descentralizado. Los representantes de la Representación Empleadora, bajo ninguna situación, forman parte de los beneficiarios de la negociación colectiva;



002100

Que, con Oficio N° 005-2024-SITUGEL-T/SG, de fecha 19 de enero del 2024, los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (SITUGEL), presentan el Proyecto de Convenio Colectivo para actualizar en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), el mismo, que solicitan su ingreso en el Modulo del Aplicativo de Recursos Sistema de Planillas;

Que, mediante el Oficio N° 009-2024-SITUGEL-T/SG, de fecha 19 de febrero del 2024, los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (SITUGEL), en amparo del artículo 12° del Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, solicita conformar la Comisión Negociadora mediante acto resolutorio de acuerdo al Proyecto de Convenio Colectivo presentado en enero del 2024, siendo la parte negociadora de nuestro sindicato las siguientes personas;

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI
1	Rosa Clotilde SILVA GERMANY DE RIOS	01017971
2	Hilda Luz ROSALES FERNANDEZ	22406613
3	Milton VALLES RENGIFO	01012611
4	Maria Luisa AREVALO GERMANY	09879449

Que, por medio del Memorando N° 0265-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 22 de febrero del 2024, el Director de la UGEL Tocache, traslada al Jefe de la Oficina de Administración el Oficio N° 009-2024-SITUGEL-T/SG, a través del cual el SITUGEL, solicitar conformar la Comisión Negociadora de acuerdo al Proyecto de Convenio Colectivo presentado en enero del 2024;

Que, a través de la Nota de Coordinación N° 0101-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 08 de abril del 2024, el Jefe de la Oficina de Administración, solicita a Asesoría Jurídica, OPINION LEGAL, si es procedente o improcedente, la conformación de Comisión Negociadora de acuerdo al Proyecto de Convenio Colectivo presentado en enero del 2024, siendo la parte negociadora de nuestro sindicato las siguientes personas:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI
1	Rosa Clotilde SILVA GERMANY DE RIOS	01017971
2	Hilda Luz ROSALES FERNANDEZ	22406613
3	Milton VALLES RENGIFO	01012611
4	Maria Luisa AREVALO GERMANY	09879449

Que, con Opinión Legal N° 001-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 08 de enero del 2024, la Asesora Jurídica, recomienda:

1. Declarar procedente que el titular de la entidad emita el acto resolutorio que designe a los representantes de las partes en negociación colectiva a ejecutarse en el periodo fiscal 2024-2025, entre la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache y el Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (SITUGEL), según proyecto de convenio y propuesta colectivo 2024-2025, integrada por los siguientes:

002100

N°	POR LA ENTIDAD	CARGO
1	Responsable de la Oficina e Administración	Presidente
2	Responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica	Secretario Técnico
3	Responsable de la Oficina de Tesorería	Miembro
4	Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Miembro

N°	POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL	CARGO
1	Rosa Clotilde SILVA GERMANY DE RIOS	Miembro Titular
2	Hilda Luz ROSALES FERNANDEZ	Miembro Titular
3	Milton VALLES RENGIFO	Miembro Titular
4	Maria Luisa AREVALO GERMANY	Miembro Titular



2. Que, la Comisión Negociadora de la UGEL Tocache, cumpla con informar al despacho del titular de la entidad respecto a las acciones que se efectúan durante el procedimiento de Negociación Colectiva, conforme a lo dispuesto por el artículo 20° de la Ley N° 31188 y artículo 23°, 23.2 del D.S. N° 008-2022-PCM.



Que, mediante el Memorando N° 0633-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 16 de abril del 2024, el Director de la UGEL Tocache, autoriza proyectar la Resolución declarando procedente la conformación de la Comisión Negociadora a ejecutarse en el periodo fiscal 2024-2025, entre la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache y el Sindicato de trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache;

De conformidad con lo facultado por Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER la Conformación de la Comisión Negociadora a ejecutarse en el periodo fiscal 2024-2025, entre la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache y el Sindicato de trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el marco de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal y del Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, según detalle:

REPRESENTANTES UGEL TOCACHE:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI
RESPONSABLE DE LA OFICINA E ADMINISTRACIÓN	REPRESENTANTE UGELT
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	SECRETARIA TECNICA
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TESORERÍA	MIEMBROS
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	

002100

REPRESENTANTE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE.

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Rosa Clotilde SILVA GERMANY DE RIOS	01017971	SECRETARIA GENERAL
Hilda Luz ROSALES FERNANDEZ	22406613	SECRETARIO DE ECONOMIA
Milton VALLES RENGIFO	01012611	SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
Maria Luisa AREVALO GERMANY	09879449	SECRETARIA DE SOLIDARIDAD

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a los representantes y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

MG. RONI CORAL VARGAS
DIRECTOR(E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



RCW/D(E) UGEL
F/CHC/JA
GTR/RGRR.HH
SVT/MTA